REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE SETTIMA CIVILE

così composta:

Dott. Maria Rosaria Rizzo	Presidente
Dott. Paola Agresti	Consigliere
Dott. Maria Speranza Ferrara	Consigliere Relatore

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al **numero 1533** del **ruolo generale** degli affari contenziosi dell'**anno 2019,** discussa e decisa all'udienza del giorno 22.05.2024 vertente

TRA

IL *Parte_1* *[...]* (c.f. *P.IVA_1* in persona dell'amministratore p.t.; elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avv. Marco Saraz (*C.F._1*), che lo rappresenta e difende per procura in atti-

APPELLANTE-

E

Controparte_1 **(** *CodiceFiscale_2* **),** elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avv. Giulio Mancini (c.f. *C.F._3*) e presso l'avv. Maria Berti (c.f. *C.F._4*), che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, giusta delega su allegato separato foglio, nella sua qualità di erede degli appellati *Per_1* *[...]* (nata a *Pt_1* il 22.12.1939 e deceduta in *Pt_1* il 10.06.2019) e *Per_2* *[...]* (nato a *Pt_1* il 8.3.1939 e deceduto in *Pt_1* il 26.07.2018**)-**

APPELLATA-

Oggetto: appello per la riforma della sentenza del Tribunale civile di Roma n. 1918/2019, resa tra le parti, a definizione del procedimento r.g.n. 49341/2015, in data 28/01/2019

IN FATTO E IN DIRITTO

Il *Parte_2* *Parte_1* *Pt_3* impugna, nei confronti di *Persona_2* e *Controparte_2*, la sentenza n. 1918/2019, emessa in data 25/28.01.2019, dal Tribunale di Roma, a definizione del giudizio recante r.g.n. 49341/2015, notificata il 28.01.2019.

La sentenza definisce, come di seguito, la controversia:

<< (...): annulla la delibera assunta dall'assemblea del [...] Controparte_3, all'adunanza del 7.7.2015, nella parte in cui ha approvato il rendiconto gestione 2014 e relativo riparto (punto 1 o.d.g.). Condanna il Parte_1 convenuto alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 7.254,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.>>.

Con l'atto di appello, il *Parte_1* rassegna le seguenti conclusioni:

<< (...) In via principale, accogliere il presente appello riformando l'impugnata sentenza nelle parti indicate e, per l'effetto, accertare la legittimità della delibera assembleare del 7.7.2015, con conseguente rigetto della domanda attorea. - In via meramente subordinata, ex art. 441 C.p.c. nominare un Consulente Tecnico Contabile al fine verificare, e veder accertata e confermata, la chiara ed intellegibile rappresentazione contabile del rendiconto 2014. All'esito, accogliere il presente appello riformando l'impugnata sentenza nelle parti indicate e, per l'effetto, accertare la legittimità della delibera assembleare del 7.7.2015, con conseguente rigetto della domanda attorea. - Condannare gli appellati all'integrale restituzione del complessivo importo ai medesimi corrisposto dal Parte_1 a titolo di spese processuali di primo grado. - Con vittoria di spese, compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a. di entrambi i gradi di giudizio >>.

Persona_1 e *Persona_2* resistono all'impugnazione.

In data 21.06.2023, sostituita l'udienza con la trattazione scritta, i difensori costituiti per gli appellati, con le note autorizzate, dichiarano il decesso di entrambi gli appellati, producono i certificati di morte e chiedono la interruzione del giudizio.

Con ordinanza in pari data, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., il giudizio è dichiarato interrotto.

La udienza del 22.05.2024 è fissata con decreto presidenziale per provvedere sulla istanza depositata, in data 17.04.2024, dall'avv. Giulio Mancini e l'avv. Maria Berti, per la riassunzione del giudizio interrotto, al solo fine di attestarsi la avvenuta estinzione del giudizio.

A detta udienza, l'avv. Mancini insiste nella richiesta di estinzione del giudizio.

Non compare il condominio.

La questione deve essere decisa alla stregua del seguente principio di diritto.

"*L'eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione dello stesso dopo un'interruzione risponde, ai sensi dell'art. 307, comma 4, c.p.c., all'esclusivo interesse dei soggetti chiamati a succedere o a sostituire la capacità della parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, sicché compete al giudice, anche di ufficio, accertare se tale eccezione sia stata sollevata dalla parte legittimata*" (Cass. n. 4684 del 21/02/2020).

L'avv. Mancini e l'avv. Berti agiscono n.q. di procuratori costituiti per la erede delle parti decedute.

Deve essere dichiarata la estinzione del giudizio per la mancata tempestiva riassunzione a seguito della interruzione del giudizio dichiarata alla udienza del 21.06.2023 per il decesso di entrambi gli appellati.

Il giudicio, infatti, è riassunto con ricorso depositato il 17.04.2024 dunque ben oltre il termine previsto dall' art. 305 c.p.c. nella formulazione applicabile *ratione temporis* , essendo stato il giudizio di primo grado introdotto nell'anno 2015, così trovando applicazione il più breve termine trimestrale introdotto dall'art. 46, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che alle parole « sei mesi » ha sostituito le parole « tre mesi » per i giudizi introdotti in primo grado a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 69 citata, ai sensi della norma transitoria dell'art. 58.

La dichiarazione di interruzione è intervenuta il 21.06.2023 ed è stata preceduta dal deposito nel fascicolo telematico, della nota con la quale i difensori hanno rappresentato il decesso di entrambi i propri assistiti e chiesto di provvedere ai sensi dell'art. 300 cpc.

Risulta, pertanto, chiaramente rappresentata la volontà del difensore, reiterata alla udienza del 21.06.2023, di dichiarare l'evento alla fine della interruzione del giudizio.

Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 305 e 307 comma IV c.p.c., il giudizio è dichiarato estinto.

Spese non ripetibili in ragione della definizione per inattività.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:

- Dichiara la estinzione del giudizio.
- Spese del grado non ripetibili.

Roma, 22.05.2024

Il Consigliere Relatore	Il Presidente
Maria Speranza Ferrara	Maria Rosaria Rizzo